

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5420/2540

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ
สูงสุด

นาย สราวุธ รong ตะกั่ว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 335 (3)

จำเลยเปิดประตูรถยนต์ซึ่งล็อกไว้ แล้วเข้าไปลักวิทยุเทปที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ เป็นการผ่านสิ่งกีดกันสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปลักทรัพย์ เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 335(3) วรรคหนึ่ง จำคุก 5 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยถูกจับมาดำเนินคดีเพราะนายธวัชชัย เข้าใจผิด ความจริงจำเลยเห็นประตुरถยนต์ด้านคนขับของผู้เสียหายเปิดอยู่ จำเลย เพียงแต่เปิดประตูชะโงกเข้าไปดูภายในรถนั้น ศาลฎีกาวินิจฉัยพยานหลักฐานโจทก์ แล้วรับฟังว่า เหตุคดีนี้เกิดเวลากลางวัน นายธวัชชัยพยานโจทก์ไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อน พบเห็นจำเลยขณะกระทำความผิดไม่มีเหตุที่จะกลั่นแกล้งเบิกความปรัปรำ จำเลยหรือเข้าใจผิดว่าจำเลยเป็นคนร้าย นอกจากนี้จำเลยยังให้การรับสารภาพชั้น จับกุมและเบิกความรับว่าได้ไปดิ่งประตुरถผู้เสียหายเปิดออกเจือสมพยานโจทก์ดังกล่าว ทำให้คำเบิกความของพยานโจทก์มีน้ำหนักรับฟังได้ ที่จำเลยอ้างว่า จำเลยลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุมเพราะถูกเจ้าพนักงานตำรวจซ้อม จำเลยกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่น่าเชื่อการที่จำเลยเปิดประตुरถยนต์ซึ่งล็อกไว้แล้วเข้าไปลักวิทยุเทปที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์เป็นการผ่านสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์สินเข้าไปลักทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(3) วรรคหนึ่ง อย่งไรก็ตามจำเลยลักวิทยุเทปราคาเพียง 4,800 บาท เท่านั้น โทษที่ศาลล่างทั้งสองลงแก่จำเลยนั้นสูงเกินไป เห็นควรกำหนดโทษให้เบาลง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลย 3 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้ที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ยรรยง ปานุราช-ไพศาล รวงฆางกูร-พิธิ อุปปาดิก)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ